

0007071-47.2010.8.26.0505

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

1ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires-SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0007071-47.2010.8.26.0505 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0007071-47.2010.8.26.0505

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 520/2010 - Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires, 4944/2010 - Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo de Oliveira Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Leonardo de Oliveira Silva, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 18 de outubro de 2010, por volta das 14h30min, na Rodovia Índio Tibiriçá, n.º 2.826, Ouro Fino, Ribeirão Pires/SP, o acusado, em conjunto com pessoa desconhecida, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça, bens pertencentes a um estabelecimento comercial e a Nayra Heloísa Camargo Alves Pereira.

A denúncia foi recebida em 17 de junho de 2011, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do réu (fl. 35).

O réu foi citado por edital (fl. 65), tendo sido o processo suspenso.

Em 15 de outubro de 2020, houve o cumprimento do mandado de prisão (fl. 108) e o

processo tornou a correr (fl. 206).

Foi revogada a prisão preventiva (fls. 232/235).

Audiência de instrução (fls. 343/344).

Memoriais escritos (fls. 363/365 e 370/377).

É o relatório. Passo a decidir.

Estão presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação.

Passo ao mérito.

A materialidade ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/4 e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, contudo, não é certa, não sendo possível imputar ao réu a prática da conduta descrita na inicial acusatória.

O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima (fl. 8), na época dos fatos, não tem o condão de, por si só, conferir a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório.

Em se tratando de reconhecimento de pessoa, o artigo 226 do Código de Processo Penal traz uma série de requisitos a serem preenchidos. Dentre eles, há a necessidade de o reconhecimento ser realizado colocando-se o suspeito dentre outras pessoas, salvo quando não for possível fazê-lo. No caso, essa formalidade não foi observada.

Além disso, o reconhecimento de pessoa realizado em sede de inquérito policial somente é apto a fixar a autoria delitiva quando for corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, o que também não ocorreu. A vítima Nayra Heloisa Camargo Pereira de Lima, em seu depoimento judicial, embora afirme que realizou o reconhecimento fotográfico logo após a ocorrência dos atos, disse não se recordar bem dos fatos e não poder descrever quais as características dos assaltantes.

Por outro lado, o réu Leonardo de Oliveira Silva negou a prática dos fatos. Disse que sequer conhece a loja. Não conhece basicamente nada do bairro Ouro Fino. Não tem passagens criminais. Quando adolescente, teve uma época rebelde, mas nunca foi internado na Fundação Casa, somente foi conduzido à Delegacia de Polícia por conta de pichação.

Veja-se que o entendimento aqui adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento

probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). (...) 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (...) (STJ, 6ª Turma, HC 598.886/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 27.10.2020).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. (...) 6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para

o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. (...) (STJ, 5ª Turma, HC 652.284, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.4.2021).

Logo, a prova produzida não conduz, com a necessária certeza, à conclusão de que foi o réu o autor dos fatos descritos na denúncia. Havendo dúvida, a absolvição é medida de que se impõe.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido condenatório e o faço para ABSOLVER o réu LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA do crime imputado na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

P.R.I.

Ribeirão Pires, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA